

1503306-49.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Ouro Verde, pontos frequentes de tráfico de drogas, quando observou uma movimentação estranha. Ato contínuo, abordou o réu e uma mulher que o acompanhava. Esclareceu que foram localizadas em posse do réu a quantia de R\$ 170,00, 12 porções de maconha e 9 eppendorfs de cocaína. Revelou ter o réu afirmado que os entorpecentes destinavam-se ao seu uso pessoal. Por fim, acrescentou não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503306-49.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CARNEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina Freire

Vistos.

BRUNO CARNEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no 03 de fevereiro de 2021, às 3h20, na Rua Zenzo Kikutí, n. 300, Jardim Ouro Verde, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo, para consumo pessoal, 8 porções de cocaína (1,7 grama) e 12 porções de maconha (11,77 gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 25/27), por despacho de fl. 28 foi designada audiência sumaríssima, bem como determinada a citação do réu.

O réu foi citado por hora certa (fl. 35).

Em contato telefônico com a serventia, o autor dos fatos declarou que não possuía serviços de internet em seu celular, assim como não tinha condições financeiras para comparecer ao Fórum a fim de participar da audiência designada (fl. 36).

Em audiência, foi apresentada a defesa prévia, recebida a denúncia e dado início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, foi decretada a revelia do réu (fls. 37-mídia e 38/40).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Ademais, salientou a existência de maus antecedentes para fins de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, bem como a aplicação da circunstância agravante da reincidência na segunda fase (fls. 44/47).

Por outro lado, a Defesa rogou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do delito e a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a aplicação da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena de advertência (fls. 52/65).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 1/3, termo circunstanciado de fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fl. 8, laudo pericial químico toxicológico de fls. 10/12, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

O réu não se dignou a vir a Juízo prestar sua versão dos fatos, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 38/40).

O policial militar João Henrique Coutinho de Souza relatou que, na madrugada da ocorrência, estava em patrulhamento pelas vielas do bairro Ouro Verde, pontos frequentes de tráfico de drogas, quando observou uma movimentação estranha. Ato contínuo, abordou o réu e uma mulher que o acompanhava. Esclareceu que foram localizadas em posse do réu a quantia de R\$ 170,00, 12 porções de maconha e 9 eppendorfs de cocaína. Revelou ter o réu afirmado que os entorpecentes destinavam-se ao seu uso pessoal. Por fim, acrescentou não conhecer o réu dos meios policiais (fl. 37-mídia).

No mesmo sentido, o policial Luiz Paulo dos Santos Quintanilla disse que, em patrulha pelo Bairro Ouro Verde, bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas, observou o réu fazer contato com várias indivíduos pela via. Declarou que, em seguida, decidiu pela abordagem do réu e, em revista pessoal, foram encontradas a importância de R\$ 174,00, bem como um saco de fumo, contendo 12 porções de maconha e 8 eppendorfs de cocaína. Revelou que, indagado, o réu esclareceu serem os estupefacientes apreendidos para consumo próprio. Aduziu já ter visto o réu no local em outras oportunidades, contudo nunca o havia abordado (fl. 37-mídia).

Ao que se extrai das provas documental e oral colhidas nos autos, bem como observada a dinâmica dos fatos, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade do réu pela prática do delito.

Como se vê, os policiais militares foram uníssonos e categóricos ao afirmar como se

deu a abordagem e a apreensão das porções de entorpecentes. Além disso, nada restou demonstrado quanto à existência de qualquer animosidade entre o réu e os responsáveis pela sua condução ao Plantão Policial.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais mantiveram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos policiais, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Assim sendo, não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de sua função. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Não fosse pela prova oral produzida, as porções de entorpecentes apreendidas com o réu e todos os demais elementos do contexto induzem à certeza da prática do delito.

De fato, o requisito subjetivo do tipo inexoravelmente deve ser demonstrado por meio de indícios (artigo 239 do Código de Processo Penal) e, quanto mais evidentes, maior a certeza. Isso porque se encontra no psíquico do agente e só é possível alcançá-lo (psíquico) avaliando os elementos objetivos (natureza e quantidade da droga, meio de acomodação, circunstâncias envolvendo a ação, conduta e antecedentes do agente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006).

Ainda, não é possível considerar o crime de posse de drogas para uso próprio como crime de bagatela, sendo impossível o reconhecimento da atipicidade material embasada no princípio da insignificância.

Ora, o fato tratado nos autos não é atípico, assim como a norma incriminadora prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos é absolutamente legal e regular, haja vista se tratar de crime de perigo abstrato e que tutela a saúde pública, atingindo toda a coletividade. Nessa esteira:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Compatibilidade do dispositivo com a CF, que contém mandado de criminalização e severa repressão da circulação de drogas ilícitas. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato, com violação do bem jurídico presumida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502686-

70.2018.8.26.0482; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Apelação Criminal. Porte de drogas visando consumo próprio (artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Crime de perigo abstrato contra a saúde pública. Porte de drogas para o consumo pessoal conduta típica e antijurídica. Inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas pendente de julgamento no STF. Pretensão à substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência. Impossibilidade. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501121-85.2020.8.26.0196; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Compatibilidade do dispositivo com a CF, que contém mandado de criminalização e severa repressão da circulação de drogas ilícitas. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato, com violação do bem jurídico presumida. Apelo improvido. (TJSP 16ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0006267-38.2017.8.26.0019. Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo. Data do julgamento: 12 de maio de 2020)

Porte de drogas para consumo pessoal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Insignificância - Impossibilidade independentemente da quantidade de drogas - O bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública e não apenas a do usuário - Recurso improvido. Artigo 28 da Lei 11.343/06 - Inconstitucionalidade - Não reconhecimento, uma vez que a norma penal permanece em vigor - Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal suspenso. (TJSP 2ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002358-88.2016.8.26.0482. Relator: Des. Klaus Marouelli Arroyo. Data do julgamento: 7 de maio de 2020)

Porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da L. 11.343/06). Absolvição na origem. Inaplicabilidade do art. 386, III, do Cód.Pr.Penal, para a espécie. Princípio da insignificância afastado. Lesão à saúde pública evidenciada, sem qualquer ofensa a princípios não positivados na legislação. Precedente. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial provido. (TJSP 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 3001035-73.2013.8.26.0038. Relator: Des. Luís Soares de Mello. Data do julgamento: 12 de maio de 2015)

Ademais, por amor aos debates, cumpre salientar que não se verifica inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei de Drogas, dispositivo legal que está em vigor, como também inexistente entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca do assunto, posto que o Supremo Tribunal Federal ainda não proferiu decisão no Recurso Extraordinário 63659-SP (Tema 506), sendo, então, válido e aplicável.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:

"Este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE 430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/06 não descriminalizou a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção" (HC 406.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, v.u.).

É certo que referido tipo penal não criminaliza o consumo do estupefaciente e, sim, o porte de droga para uso próprio, situação que coloca em risco a saúde pública e representa perigo social, tendo em vista a manutenção de entorpecentes em circulação na sociedade.

Outrossim, é de perigo abstrato o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, dispensando a produção de qualquer evento danoso, isto é, basta a prática da conduta típica, sendo irrelevante, inclusive, se ínfima a quantidade de tóxico que o agente adquiria, guardava, tinha em depósito, transportava ou trazia consigo.

Destarte, a posse de droga para consumo pessoal ofende a coletividade, constituindo fato típico. Logo, não há se falar em atipicidade nem inconstitucionalidade do dispositivo.

Concluindo pela condenação do réu no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, no que toca à dosimetria da pena, destaco, de início, que as penas a serem aplicadas devem estar dentre aquelas previstas no tipo legal: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo. Para a individualização da pena, no entanto, há que se verificar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, perfeitamente aplicável aos delitos previstos na Lei de Tóxicos. No caso em apreço, observo que o réu possui maus antecedentes (fl. 19: processo nº 0026159-68.2017.8.26.0071, processo nº 1501326-21.2019.8.26.0594 e processo nº 1513085-33.2018.8.26.0071), bem como é reincidente (fls. 18/19: Execução da Pena nº 0006399-65.2019.8.26.0071, referente ao processo nº 0000267-77.2016.8.26.0594). Sendo assim, diante das circunstâncias do caso concreto, determino a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos termos do disposto no artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu BRUNO CARNEIRO à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, por violação ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pena a ser definida pelo Juízo das Execuções, de acordo com as aptidões do réu, na forma do artigo 28, § 5º, da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

Publique-se. Intimem-se.

Bauru, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA